Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen ORCHESTRA en CLIËNT, de daarmee verbonden afspraken en voorzieningen, de daaruit voortvloeiende werkzaamheden en inclusief de DIENSTVERLENING van ORCHESTRA. Tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

2 Deze voorwaarden gelden tevens voor onderaannemers en andere partijen die door ORCHESTRA voor CLIËNT worden ingeschakeld of waarvoor ORCHESTRA aansprakelijk kan zijn.

3 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73228923 en beschikbaar via www. orchestra-charityoffice.com en www.orchestra-privateoffice.com.

4 In geval van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en andere overeenkomsten tussen Partijen, prevaleert de specifieke overeenkomst.

Artikel 2 DEFINITIES

1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

a CLIËNT: de natuurlijke of rechtspersoon die met ORCHESTRA (i) besprekingen aangaat over Dienstverlening van ORCHESTRA of (ii) een overeenkomst van opdracht aangaat met ORCHESTRA voor DIENSTVERLENING.

b ORCHESTRA: Orchestra Governance & Accounting B.V.

c DIENSTVERLENING: alle door ORCHESTRA geleverde diensten en producten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en/of de daarmee verbonden werkzaamheden. Waaronder (niet-limitatief) wordt verstaan het voeren van een financiële administratie, het verzorgen van betalingsverkeer, opstellen van concept-jaarrekeningen, begeleidende jaarrekening controle, adviesdiensten en/of het leveren van toegang tot en gebruik van MYORCHESTRA.

d MYORCHESTRA of OFIS: de online administratieomgeving van ORCHESTRA waarin (i) financiële administraties kunnen worden beheerd en ingezien, (ii) verzorgen van betalingsverkeer en waartoe (iii) CLIËNT haar (financiële) adviseurs toegang kan geven tot haar digitale administratie omgeving in MYORCHESTRA.

Artikel 3 AANBIEDINGEN

1 Alle besprekingen, aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en niet-exclusief. CLIËNT kan geen rechten ontlenen uit besprekingen, aanbiedingen, en offertes van ORCHESTRA, tenzij ORCHESTRA uitdrukkelijk schriftelijk anders aangeeft.

Artikel 4 OVEREENKOMST

1 Overeenkomsten en wijzigingen op overeenkomsten komen tot stand op het moment dat CLIËNT een aanbieding of offerte van ORCHESTRA aanvaardt.

2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden overeenkomsten voor DIENSTVERLENING voor onbepaalde tijd.

3 Partijen hebben ten alle tijde het recht om de overeenkomst voor DIENSTVERLENING met onmiddellijke ingang op te zeggen middels schriftelijke kennisgeving aan de andere partij op voorwaarde dat voor of uiterlijk op de datum van opzegging alle uitstaande verschuldigde betalingen aan ORCHESTRA zijn voldaan.

Artikel 5 VERGOEDINGEN

1 ORCHESTRA zal de verschuldigde bedragen aan CLIËNT in rekening brengen middels een gespecificeerde factuur. Facturen zullen naar keuze van ORCHESTRA elektronisch of per post verstuurd worden. De betaling dient, zonder recht op opschorting en/of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

2 Aan het einde van de overeenkomst zijn alle nog niet betaalde kosten en vergoedingen direct opeisbaar en verschuldigd.

3 Kosten en vergoedingen welke in verband met de uitvoering van de DIENSTVERLENING door derden aan ORCHESTRA in rekening gebracht worden, zullen door ORCHESTRA afzonderlijk in rekening worden gebracht bij CLIËNT.

4 ORCHESTRA is te allen tijde gerechtigd om betalingen van CLIËNT te verrekenen met openstaande verschuldigde bedragen van CLIËNT.

5 ORCHESTRA heeft het recht haar tarieven eenzijdig te indexeren en te wijzigen, onverminderd het recht van CLIËNT om de relatie met ORCHESTRA naar aanleiding van de tariefswijziging op te zeggen. ORCHESTRA zal CLIËNT vooraf schriftelijk informeren over een tariefswijziging.

6 ORCHESTRA heeft het recht bij overschrijding van voornoemde betalingstermijn om de wettelijke handelsrente plus vier procent (4%) bij CLIËNT in rekening te brengen over de periode waarin de verschuldigde betaling is uitgebleven.

7 ORCHESTRA is bevoegd haar DIENSTVERLENING op te schorten voor de duur dat CLIËNT niet voldoet aan haar betalingsverplichting.

8 Na schriftelijke ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn tot betaling waarbij betaling door CLIËNT alsnog uitblijft, is ORCHESTRA gerechtigd de overeenkomst per direct op te zeggen en de toegang tot MYORCHESTRA op te schorten. Bij opzegging van de dienstverlening zullen CLIËNT en ORCHESTRA afspraken maken over de teruggave van informatie van CLIËNT in het bezit van ORCHESTRA op voorwaarde van directe en volledige betaling van openstaande bedragen en een redelijke onkostenvergoeding voor de werkzaamheden en kosten die hiervoor door ORCHESTRA zijn gemaakt.

9 Alle kosten die ORCHESTRA moet maken inzake een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering van verschuldigde vergoedingen, zijn voor rekening van CLIËNT.

Artikel 6 ZORGPLICHT & MEDEWERKING

1 ORCHESTRA neemt bij haar DIENSTVERLENING de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt daarbij naar beste vermogen rekening met de gecommuniceerde belangen van de CLIËNT en zal zich inspannen om CLIËNT op verzoek alle redelijke medewerking en informatie te verschaffen inzake haar Dienstverlening.

2 ORCHESTRA handelt in haar advisering aan CLIËNT onafhankelijk en zal ter zake van haar Dienstverlening geen commerciële belangen van derden dienen.

3 CLIËNT zal alle gevraagde medewerking en informatie volledig, correct en tijdig leveren teneinde ORCHESTRA in staat te stellen haar DIENSTVERLENING uit te voeren, bij gebreke waarvan ORCHESTRA het recht heeft de overeenkomst op te schorten en de daardoor ontstane kosten bij CLIËNT in rekening te brengen.

4 CLIËNT blijft zelf ten alle tijde volledig verantwoordelijk voor het voeren van een administratie die voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke verplichtingen, voor haar wettelijke verplichten ten aanzien van overheidsorganen, alsook voor het bewaren van originele documentatie.

5 CLIËNT staat in voor de juistheid, volledigheid, en rechtmatigheid van (het aanleveren van) de data aan ORCHESTRA voor de DIENSTVERLENING, en zal ORCHESTRA vrijwaren tegen kosten verbonden met claims van derden dat deze door CLIËNT aangeleverde data inbreuk maakt op de rechten van derden.

Artikel 7 DIENSTVERLENING

1 ORCHESTRA zal bij de uitvoering van de opdracht zorgvuldig handelen. Dit houdt uitsluitend in dat ORCHESTRA de DIENSTVERLENING naar beste weten en kunnen zal verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht zal nemen welke van haar verwacht kan worden.

2 ORCHESTRA levert adviesdiensten op basis van haar expertise, waarbij Client in alle gevallen verantwoordelijk blijft voor de controle, het gebruik en de toepassing van dergelijke adviezen in haar bedrijfsvoering.

3 Alle opdrachten en DIENSTVERLENING worden op voorwaarde van betaling door ORCHESTRA uitgevoerd op basis van de door CLIËNT aan ORCHESTRA kenbaar gemaakte informatie en wensen. ORCHESTRA bepaalt de wijze hoe en door wie deze werkzaamheden worden uitgevoerd.

4 Alle werkzaamheden worden op Nederlandse werkdagen van maandag tot vrijdag, gedurende normale Nederlandse werktijden (09:00 – 17:00) en met uitzondering van nationale vrije dagen, uitgevoerd.

5 Voor klachten over de DIENSTVERLENING van ORCHESTRA kan CLIËNT terecht bij contact@orchestra-contact.com.

Artikel 8 MYORCHESTRA

1 ORCHESTRA verleent CLIËNT een niet-exclusief recht voor toegang en gebruik van MYORCHESTRA binnen de organisatie van CLIËNT in het kader en voor de duur van de overeenkomst.

2 Tenzij anders overeengekomen biedt ORCHESTRA biedt MYORCHESTRA aan 'as-is' met al haar fouten en mankementen en doet geen toezeggingen over de continuele beschikbaarheid, betrouwbaarheid of kwaliteit van de informatie in MYORCHESTRA.

3 CLIËNT kan contact opnemen met ORCHESTRA tijdens werkdagen en -tijden voor ondersteuning in het geval van storingen met MYORCHESTRA.

4 ORCHESTRA heeft uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen met MYORCHESTRA alsook niet voor factoren waarover zij geen reële invloed heeft in het kader van MYORCHESTRA, zoals de beschikbaarheid van telecommunicatievoorzieningen, het internet, de IT-infrastructuur en systemen van CLIËNT.

5 CLIËNT is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat zij voldoende beveiligingsmaatregelen heeft getroffen voor haar eigen IT-infrastructuur, systemen, netwerkapparatuur, mobiele apparaten en gerelateerde hardware en software (de "CLIËNT IT INFRASTRUCTUUR") , en vrijwaart ORCHESTRA voor geleden schade als gevolg van een inbreuk of de beveiliging van haar CLIËNT IT INFRASTRUCTUUR inclusief schade als gevolg van inbreuk of aantasting van de integriteit, vertrouwelijkheid of beschikbaarheid van MYORCHESTRA en de daarin opgeslagen gegeven, en voor gerelateerde claims van derden.

6 CLIËNT dient ervoor zorg te dragen dat er binnen redelijke grenzen gebruik wordt gemaakt van MYORCHESTRA. Ook dient CLIËNT ervoor te waken dat er geen veiligheidsmaatregelen worden omzeild of uitgeschakeld, geen virussen of malware worden geïntroduceerd via de systemen van CLIËNT, geen toegang wordt verstrekt aan onbevoegden van inlogcodes en wachtwoorden, geen dataverbruik en -opslag wordt gebruikt in hoeveelheden die de kwaliteit en integriteit van MYORCHESTRA kan aantasten of anderszins geen gebruik wordt gemaakt van MYORCHESTRA dat de veiligheid, integriteit of continuïteit van MYORCHESTRA en het gebruik of de data van andere gebruikers van MYORCHESTRA kan aantasten.

7 ORCHESTRA heeft het recht de toegang tot MYORCHESTRA op te schorten indien CLIËNT als MYORCHESTRA redelijke indicaties heeft dat CLIËNT niet binnen redelijke grenzen gebruik maakt van MYORCHESTRA. Dit recht heeft ORCHESTRA ook als CLIËNT niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet (Art.5/lid 8).

8 ORCHESTRA is ten alle tijden gerechtigd de toegang tot MYORCHESTRA of delen daarvan op te schorten voor onderhoud, om misbruik te onderzoeken, om storingen te adresseren of voor de borging en veiligheid van de rechten van anderen en voor andere redenen in het redelijke belang van ORCHESTRA.

9 Partijen zullen bij het einde van de overeenkomst redelijke afspraken maken over de teruggave van de data die ORCHESTRA ten behoeve van CLIËNT heeft ontvangen en heeft bewaard in MYORCHESTRA, en het standaard-format waarin deze data aan CLIËNT zal worden aangeboden. ORCHESTRA is gerechtigd hiervoor redelijke kosten in rekening te brengen. Nadat de data beschikbaar is gesteld of is verzonden heeft CLIËNT vijf (5) werkdagen om te controleren dat de informatie juist en volledig is en aan te geven aan ORCHESTRA als dit niet zo is, waarna ORCHESTRA geacht wordt alle informatie juist en volledig te hebben geretourneerd. Indien CLIËNT binnen de voornoemde periode heeft aangeven dat niet alle informatie juist en/of volledig is geretourneerd, zal ORCHESTRA redelijke inspanningen leveren om dit te herstellen.

10 Tenzij anders overeengekomen zal ORCHESTRA 30 dagen na het einde van de overeenkomst alle data van CLIËNT, behoudens die data die ORCHESTRA moet bewaren op basis van haar eigen wettelijke verplichtingen, verwijderen.

Artikel 9 GEHEIMHOUDING

1 Tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt, verbinden partijen zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie waarvan partijen kennisnemen.

2 Gegevens en informatie van ORCHESTRA mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

3 Partijen zullen gedurende de overeenkomst en tot 12 (twaalf) maanden na het beëindigen of ontbinden van de overeenkomst geen directe dan wel indirecte

© 2023 Orchestra Governance & Accounting B.V.

zakelijke, arbeids- of andere gelijksoortige relaties aangaan met enig medewerker van de wederpartij, behoudens schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 10 PERSOONSGEGEVENS

1 Voor zover tussen Partijen een afzonderlijke verwerkersovereenkomst is gesloten, prevaleren de bepalingen daarvan boven dit artikel.
2 ORCHESTRA verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy-beleid zoals gepubliceerd in de 'Privacy & cookieverklaring' die beschikbaar is op haar website onder 'Privacy' en zoals hieronder beschreven.
3 ORCHESTRA verwerkt persoonsgegevens in opdracht van CLIËNT overeenkomstig de met ORCHESTRA overeengekomen schriftelijke instructies van de CLIËNT.
4 Behoudens die persoonsgegevens die ORCHESTRA op basis van een wettelijke plicht verwerkt, is ORCHESTRA verwerker en is de CLIËNT de verwerkingsverantwoordelijke (in de zin van de AVG) in verband met de persoonsgegevens die onder verantwoordelijkheid van de CLIËNT in verband met de DIENSTVERLENING (inclusief MYORCHESTRA) worden verwerkt.
5 ORCHESTRA mag persoonsgegevens van de CLIËNT, haar gebruikers en van de vertegenwoordigers van CLIËNT alsmede gegevens met betrekking tot de overeenkomst met CLIËNT verwerken voor:
   a de uitvoering van de overeenkomst;
   b de Dienstverlening;
   c het beheer van de relatie met de CLIËNT;
   d de voldoening van wettelijke verplichtingen; en
   e nadere dienstverlening verbonden met de DIENSTVERLENING.
6 ORCHESTRA waarborgt dat personen die onder haar gezag persoonsgegevens verwerken, gebonden zijn aan een geheimhoudingsverplichting.
7 Persoonsgegevens zullen ook worden verwerkt door sub-verwerkers op basis van een verwerkersovereenkomst met ORCHESTRA bijvoorbeeld in verband met de IT infrastructuur van ORCHESTRA of door adviseurs van ORCHESTRA. Op verzoek van de CLIËNT kan ORCHESTRA inzage geven in de door haar gehanteerde subverwerkers.
8 ORCHESTRA zal CLIËNT vooraf informeren over wijzigingen in subverwerkers. CLIËNT heeft het recht om gemotiveerd bezwaar te maken.
9 MYORCHESTRA CLIËNT is volledig en zelfstandig verantwoordelijk om te beschikken over alle noodzakelijke rechten, toestemmingen en autorisaties die vereist zijn om persoonsgegevens te verwerken en op te slaan via de DIENSTVERLENING van ORCHESTRA en ORCHESTRA zal deze persoonsgegevens verwerken, opslaan en gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en gedragscodes.
10 ORCHESTRA zal alle verzoeken van betrokkenen zonder onredelijke vertraging doorsturen naar de CLIËNT voor afhandeling.
11 Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald in de overeenkomst of voor zover redelijkerwijs noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de afspraken in de overeenkomst, zal ORCHESTRA geen gegevens ter beschikking stellen aan derden (met uitzondering van dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen van ORCHESTRA en haar leveranciers), tenzij ORCHESTRA hiertoe op grond van de wet, een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie verplicht is.
12 ORCHESTRA heeft voor haar DIENSTVERLENING met betrekking tot haar systemen en organisatie technische en organisatorische maatregelen genomen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens en tegen onbedoeld verlies of vernietiging of beschadiging van die gegevens.
13 De beveiligingsmaatregelen van ORCHESTRA zien op haar eigen systemen en infrastructuur en strekken zich niet uit tot de IT-omgeving van CLIËNT.
14 CLIËNT kan ORCHESTRA verzoeken om nadere beveiligingsmaatregelen te treffen op kosten van de CLIËNT. ORCHESTRA is niet verplicht om op zulke verzoeken in te gaan, tenzij dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
15 ORCHESTRA staat er niet voor in dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn, en indien ORCHESTRA een inbreuk in verband met persoonsgegevens ontdekt zal zij de CLIËNT zonder onredelijke vertraging informeren, redelijke maatregelen nemen om de inbreuk te beperken (indien mogelijk), en ondersteuning bieden bij het onderzoek naar de inbreuk. Indien de inbreuk is veroorzaakt door ORCHESTRA zal ORCHESTRA ondersteuning en het onderzoek kosteloos uitvoeren. ORCHESTRA informeert de CLIËNT ten minste de volgende informatie (indien voorhanden):
   a de aard van de inbreuk,
   b de categorieën persoonsgegevens,
   c het aantal betrokkenen,
   d de naam van een contactpunt bij ORCHESTRA,
   e de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk, en de
   f de voorgestelde of genomen maatregelen om de inbreuk te beperken.
16 Voor de persoonsgegevens waarvoor de CLIËNT verwerkingsverantwoordelijke is, is het aan CLIËNT om te beoordelen of de inbreuk gemeld moet worden aan de toezichthouder of de betrokkene.

Artikel 11 LEVERING

1 ORCHESTRA spant zich in om haar DIENSTVERLENING te leveren conform alle genoemde leveringstermijnen, maar dergelijke termijnen gelden niet als fatale termijnen.
2 Indien een leveringstermijn wordt overschreden zullen partijen redelijke overleggen over een nieuwe leveringstermijn.
3 Indien partijen een voorschot hebben afgesproken voor de levering van DIENSTVERLENING, dan gaat de leveringstermijn pas lopen vanaf het moment dat volledige betaling door ORCHESTRA is ontvangen.

Artikel 12 INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

1 ORCHESTRA behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op haar DIENSTVERLENING, documentatie en informatie, alsook op de werkproducten die voortvloeien op basis van de DIENSTVERLENING.
2 CLIËNT is niet toegestaan intellectueel eigendom van ORCHESTRA, inclusief de Dienstverlening, de ORCHESTRA-documentatie, of werkproducten van ORCHESTRA, merken, handelsnamen, databanken of andere rechten te wijzigen, kopiëren of voor andere doeleinden te gebruiken dan is overeengekomen zonder schriftelijke toestemming van ORCHESTRA.
3 Op voorwaarde van volledige betaling van de DIENSTVERLENING, levert ORCHESTRA een niet-overdraagbaar en beperkt gebruiksrecht op de DIENSTVERLENING en de daaruit voortvloeiende documentatie en werkproducten.

Artikel 13 AANSPRAKELIJKHEID

1 De aansprakelijkheid van ORCHESTRA jegens CLIËNT is te allen tijde beperkt tot het vergoeden van aantoonbare directe vermogensschade geleden door CLIËNT ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van ORCHESTRA waarvoor ORCHESTRA in verzuim verkeert, in alle gevallen tot maximaal de hoogte van de vergoedingen die CLIËNT daadwerkelijk aan ORCHESTRA heeft betaald over de afgelopen twaalf (12) maanden. De voornoemde aansprakelijkheid zal nooit hoger zijn dan € 10.000, - (tienduizend euro).
2 ORCHESTRA is niet aansprakelijk voor schade geleden door of verband houdend met incorrecte, onvolledige, of niet tijdige informatie van CLIËNT.
3 Aansprakelijkheid van ORCHESTRA voor alle overige schade, zoals indirecte schade, gevolgschade, gederfde inkomsten, gemiste kansen, winst, schade vanwege toepassing of gebruik van adviezen in haar bedrijfsvoering, is volledig uitgesloten.
4 CLIËNT vrijwaart ORCHESTRA, haar bestuursleden en haar werknemers voor alle vorderingen tot schadevergoeding van derden, tenzij die schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen van ORCHESTRA.
5 Alle vorderingsrechten jegens ORCHESTRA uit hoofde van aansprakelijkheid in verband met de door ORCHESTRA uitgevoerde werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het ontstaan van deze vorderingsrechten.

Artikel 14 OVERDRAAGBAARHEID

1 Het is CLIËNT is niet toegestaan haar rechten of verplichtingen uit deze overeenkomsten met ORCHESTRA aan een derde over te dragen of te verpanden zonder toestemming van ORCHESTRA.
2 ORCHESTRA is gerechtigd de overeenkomst binnen haar groep aan een andere geaffilieerde onderneming van de ORCHESTRA-groep over te dragen middels berichtgeving aan CLIËNT.

Artikel 15 WIJZIGINGEN

1 ORCHESTRA behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden en/of de Privacy Verklaring te wijzigen of aan te vullen.
2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan CLIËNT, maar alleen indien de betreffende overeenkomsten een termijn hebben van langer dan 12 (twaalf) maanden.
3 ORCHESTRA zal binnen deze termijn gemelde bezwaren van CLIËNT overwegen, en kan de betreffende wijzigingen intrekken of aanpassen op basis van deze bezwaren.
4 Indien ORCHESTRA niet bereid is om de wijziging aan te passen aan de hand van het bezwaar, verkrijgt de CLIËNT het recht de overeenkomst te beëindigen tegen het einde van deze termijn van dertig (30) dagen.

Artikel 16 TOEPASSELIJK RECHT

1 Op alle overeenkomsten tussen CLIËNT en ORCHESTRA is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2 Alle geschillen tussen partijen die verband houden met een door hen gesloten overeenkomst in de Nederlandse taal worden beslecht door de Rechtbank Den Haag.

© 2023 Orchestra Governance & Accounting B.V.